

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/696

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק),
התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 330 בפקודת העיריות¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 330 –

(1) האמור בו יסומן "(א)" ובו –

(א) בפסקה (1), במקום "בשלוש השנים" יבוא "בשנתיים";

(ב) בפסקה (2), המילים "בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי", והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – יימחקו;

(ג) פסקה (3) – תימחק;

(ד) במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) התקופה כאמור בפסקה (1) תימנה בין ברציפות ובין במצטבר."

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בניין שנהרס או ניזוק כאמור באותו סעיף קטן, בשל פעולות איבה או אסון טבע, ורשאי השר לקבוע שהוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על סוגי בניינים נוספים.

(ג) השר רשאי להאריך, בהמלצת הרשות המקומית, את התקופה המנויה בפסקה (א)(1), אם הוכיח המחזיק שפעל בתום לב על-מנת להחזיר את הבניין להיות ראוי למגורים."

2. הוראות סעיף 330 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה זכאי לפטור או ששילם תשלום מזערי לפי סעיף 330 לפקודה כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

דברי הסבר

במדינת ישראל קיימים יותר מ-1,500,000 מ"ר של מבנים לא שמישים, שלא משלמים עליהם ארנונה כלל או משלמים עליהם ארנונה מופחתת. לעיתים מתוך שיקולים כלכליים, המחזיק בנכס אינו מתכוון כלל להשמיש מחדש את הנכס למגורים.

החוק כיום מאפשר לבעלים של נכסים שאינם ראויים למגורים לקבל פטור מתשלומי ארנונה למשך שלוש שנים (להלן – תקופת הפטור הראשונה) ולאחר מכן לשלם תשלום מזערי למשך חמש שנים נוספות. לאחר שתי התקופות האמורות, ניתן פטור מוחלט למשך תקופת בלתי מוגבלת וללא שום סייג. בהתחשב במצבו הקשה של שוק הדיור בישראל והמחסור בהיצע, עקב כך מחירי הדיור גבוהים, הדבר מחייב להתייחס לטיפול בשוק הדיור כאל צורך חירום לאומי. השמשת המבנים האלה חזרה למגורים תגדיל את היצע הדירות בשוק ותוכל להוות פתרון ראשוני מהיר למצב.

מוצע כי תקופת הפטור הראשונה שתקוצר לשנתיים, ולאחריה בעליו של מבנה הרוס או נטוש יחויב בארנונה על פי סיווגו – תעסוקה או מגורים. מוצע כי תקופת הפטור הראשונה תימנה בין ברציפות ובין במצטבר. כמו כן, מוצע לקבוע כי לשר הפנים תהיה הסמכות לקבוע את המקרים המיוחדים עליהם לא יחול התיקון כאמור, וכן רשאי שר הפנים בהתייעצות עם הרשות המקומית להאריך את תקופת הפטור הראשונה, אם השתכנע שהמחזיק בנכס עושה כל שביכולתו כדי להשמיש חזרה את הבניין למגורים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2239), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1903) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (פ/25/695).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכל שיר סגמן ובוועד טופורובסקי (פ/24/2271).

הצעת החוק זהה לפ/24/2271 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)